

Hinweis / Notice

Akte: handelsrecht-hgb-kommanditgesellschaft-egbr-statuswechsel-altona

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

21_technikerchat_wechselrichter.txt

Chat-Export interner Firmenmessenger Elbwerft Solar, Kanal "technik-service"

Export angefertigt am 20.05.2026 auf Bitte der Kanzlei (Beleg zur Mängelrüge Soltronic)

Zeitraum: 22.04.2026 bis 24.04.2026

[22.04.2026 09:47] Deniz Yalcin (Servicetechniker): moin, wir haben ein problem auf der baustelle gewerbepark. beim einbinden der neuen wechselrichter in den batteriespeicher schmieren mir die dinger bei der netzumschaltung ab. schon der dritte heute

[22.04.2026 09:52] Mats Hollstein (Lager): die aus der soltronic lieferung vom 4.4.? die standen bei uns nur im regal, wareneingang war ohne auffälligkeiten, kartons alle heile

[22.04.2026 10:15] Deniz Yalcin: ja genau die. im normalen netzbetrieb laufen die einwandfrei, das merkst du erst wenn du die umschaltung auf inselbetrieb testest. fehlercode E-4417, laut handbuch firmware

[22.04.2026 11:38] Deniz Yalcin: hab jetzt alle 12 vom stellplatz A durchgetestet, davon 4 mit dem fehler. mach nachher noch die aus halle 2

[22.04.2026 16:20] Deniz Yalcin: stand jetzt: 40 geräte geprüft, 11 mit E-4417. seriennummern hab ich in die liste im laufwerk eingetragen, ordner soltronic_04-2026

[22.04.2026 16:24] Mats Hollstein: puh. sag mal lutz bescheid, der hat den rahmenvertrag mit denen gemacht

[22.04.2026 16:31] Deniz Yalcin: hab herrn meinhard grad auf mailbox gesprochen. der is bis donnerstag auf der messe in münchen

[23.04.2026 08:05] Mats Hollstein: theda war eben unten im lager und hat sich zwei von den betroffenen geräten angeschaut, sie will erst wissen ob ein firmware update von soltronic das behebt bevor wir da ein fass aufmachen

[23.04.2026 08:11] Deniz Yalcin: update hab ich gestern abend bei einem gerät versucht, version 3.1.8 lässt sich nicht aufspielen, bricht bei 60% ab. hab screenshots

[24.04.2026 14:52] Mats Hollstein: kurze info, meinhard ist zurück, montag früh termin mit ihm und theda dazu. bis dahin keine weiteren geräte von der lieferung verbauen, hab die palette gesperrt

[24.04.2026 14:55] Deniz Yalcin: ok. die 3 schon verbauten im gewerbepark lass ich im netzbetrieb laufen, inselbetrieb hab ich beim kunden erstmal deaktiviert, der weiß bescheid

email-bank-kg-bedingung.eml

emails/email-bank-kg-bedingung.eml

Von	Bankhaus Altonaer Kai <firmenkunden@altonaer-kai.de>
An	Janna Fährmann <janna@elbwerft-solar.de>
Datum	Tue, 19 May 2026 10:11:00 +0200
Betreff	Kreditlinie nur mit KG-Struktur

Sehr geehrte Frau Fährmann,

die Erweiterung der Linie setzt eine klare Register- und Haftungsstruktur voraus. Bitte lassen Sie uns bis 31.08.2026 eine KG- oder GmbH & Co. KG-Struktur nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Von	"Dr. Sönke Möller" <s.moeller@moeller-speicherholding.de>
An	Janna Fährmann <janna@elbwerft-solar.de>
Kopie	Oke Lübbert <oke@elbwerft-solar.de>, Theda Kirsch <theda@elbwerft-solar.de>
Datum	Thu, 04 Jun 2026 17:03:41 +0200
Betreff	Beteiligung Möller Speicherholding - Zeitplan Registeranmeldung

Liebe Frau Fährmann,

danke für das gute Gespräch am Dienstag. Damit wir intern planen können, fasse ich unseren Stand zusammen und bitte um Korrektur, falls ich etwas falsch verstanden habe.

Wir beteiligen uns wie besprochen mit 250.000 Euro als Kommanditistin an der künftigen KG. Unsere Hausjuristen bestehen allerdings darauf, dass die Einlage erst fließt, wenn die KG mit unserer Haftsumme im Handelsregister eingetragen ist, vorher unterschreiben wir nichts Endgültiges. Ich sage das so deutlich, weil Herr Lübbert am Dienstag meinte, man könne "schon mal loslegen und die Eintragung nachziehen", das kommt für uns nicht in Frage.

Dazu drei Fragen:

1. Wann geht die Registeranmeldung raus? Ihre Bank will die neue Struktur ja bis 31.08.2026 nachgewiesen haben. Gibt es dazu einen belastbaren Termin mit dem Notar?
2. In dem KG-Vertragsentwurf, den uns Ihr Notar geschickt hat, steht auf Seite 2 noch "Elbwerft Solar OHG", auf Seite 7 dann "Elbwerft Solarplanung GmbH & Co. KG". Was ist denn nun die Firma? Unsere Bank fragt danach für die Kontoeröffnung.
3. Die Sache mit Soltronic beobachten wir mit Sorge. Bitte halten Sie uns über den Stand der angedrohten Klage auf dem Laufenden, ein anhängiger Rechtsstreit in der Größenordnung gehört für uns in die Beschlussvorlage.

Ich bin nächste Woche Mittwoch in Hamburg und würde gern kurz bei Ihnen in Altona vorbeikommen, gern auch mit Herrn Meinhard, den ich noch nicht kennengelernt habe.

Beste Grüße aus Rendsburg

Dr. Sönke Möller

Geschäftsführer, Möller Speicherholding GmbH

Von	"Notarin Dr. Wendelgard Knoop" <notariat@knoop.de>
An	Oke Lübbert <oke@elbwerft-solar.de>
Datum	Fri, 22 May 2026 16:22:00 +0200
Betreff	Statuswechsel eGbr/OHG/KG - Unterlagen

Sehr geehrter Herr Lübbert,

bitte senden Sie Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterbeschluss zum Statuswechsel, gewünschte Firma, Vertretungsregelung und Daten des Investors. Wir müssen sauber trennen: eGbr, OHG und KG.

Dr. Knoop

email-soltronic-ruege-zurueckweisung.eml

emails/email-soltronic-ruege-zurueckweisung.eml

Von	Soltronic AG <legal@soltronic.de>
An	Elbwerft Solar <einkauf@elbwerft-solar.de>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 08:04:00 +0200
Betreff	Ihre Mängelrüge vom 28.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen die Rüge als verspätet zurück. Es handelt sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Die Geräte hätten bei Wareneingang untersucht werden müssen.

Soltronic AG

haftsumme-investor.csv

tabellen/haftsumme-investor.csv

Gesellschafter	Rolle	Pflichteinlage	Haftenlage	Eintragung
Janna Fährmann	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Oke Lübbert	Komplementär	0	unbeschränkt	geplant
Theda Kirsch	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Möller Speicherholding GmbH	Kommanditistin	250000	250000	noch nicht

lieferung-maengelruege.csv

tabellen/lieferung-maengelruege.csv

Ereignis	Datum	Beleg	HGB-Frage
Lieferung Soltronic	2026-04-04	Lieferschein	Handelskauf
Wareneingang	2026-04-05	Lagerbuch	Untersuchung
Fehler entdeckt	2026-04-22	Technikerchat	verdeckter Mangel?
Rüge	2026-04-28	E-Mail	rechtzeitig?

Partnervermerk Elbwerft Solar

Datum: 20.05.2026

Mandantin: Elbwerft Solarplanung eGbR, Hamburg-Altona

Die Mandantin plant Photovoltaik-Gewerbeanlagen, kauft inzwischen Wechselrichter und Batteriespeicher im eigenen Namen ein und verkauft Projektpakete an Gewerbekunden weiter. Umsatz 2025: 3,8 Mio. EUR. 18 Mitarbeiter, Warenlager in Billbrook, ERP-System, Kreditlinie 900.000 EUR. Die Gesellschaft ist als eGbR registriert, nutzt aber im Außenauftritt „Elbwerft Solar OHG“ in mehreren Angeboten.

Die Bank verlangt für die Erweiterung der Kreditlinie die Umstellung in eine GmbH & Co. KG oder KG mit klarer Haftsumme. Ein Investor soll als Kommanditist eintreten. Gleichzeitig droht Lieferant Soltronic AG mit Klage wegen eines Rahmenvertrags, den der kaufmännische Leiter mit Prokura unterschrieben hat.

Gesellschaftsvertrag eGbR — Auszug

Firma/Name: Elbwerft Solarplanung eGbR

Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch

§ 2 Zweck

Planung und Beratung für Photovoltaik- und Speicheranlagen. Warenhandel ist nur zulässig, soweit er der Planungstätigkeit dient.

§ 6 Geschäftsführung

Alle Gesellschafter sind einzelgeschäftsführungsbefugt. Geschäfte über 75.000 EUR bedürfen interner Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 9 Register und Statuswechsel

Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss die Eintragung als OHG oder KG herbeiführen, wenn der Geschäftsbetrieb dies erfordert.

Gesellschaftsregister — Arbeitsnotiz

Registergericht Hamburg, GnR/eGbR-Arbeitsauszug vom 03.02.2026:

- Name: Elbwerft Solarplanung eGbR
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeder Gesellschafter allein
- Kein Statuswechsel eingetragen

Notiz: Handelsregister enthält keinen Treffer für „Elbwerft Solar OHG“.

Term Sheet Bank — KG-Umstellung

Bankhaus Altonaer Kai eG bietet Erweiterung der Kontokorrentlinie auf 1,6 Mio. EUR unter Bedingungen:

1. Umstellung auf KG oder GmbH & Co. KG bis 31.08.2026.
2. Investor Möller Speicherholding GmbH als Kommanditist mit Hafteinlage 250.000 EUR.
3. Prokura nur Gesamtprokura mit einem Gesellschafter.
4. Quartalsreporting nach HGB-Zahlen.
5. Offenlegung aller Lieferantenrahmenverträge über 100.000 EUR.

Die Mandantin fragt, ob sie bis zur Eintragung schon als KG auftreten darf.

Prokura und Rahmenvertrag Soltronic

Kaufmännischer Leiter Lutz Meinhard erhielt am 10.01.2026 schriftlich „Prokura für alle gewöhnlichen Geschäfte“. Eine Registereintragung ist nicht erfolgt. Am 28.02.2026 unterschrieb er einen Rahmenvertrag über 160 Wechselrichter mit Abrufpflicht 2026/27, Volumen 1,28 Mio. EUR.

Interne Grenze laut Gesellschafterbeschluss: Einzelgeschäfte über 75.000 EUR nur mit Zustimmung aller Gesellschafter. Soltronic kannte diese Grenze nicht.

Handelskauf und Mängelrüge

Soltronic lieferte am 04.04.2026 40 Wechselrichter. Wareneingang bei Elbwerft am 05.04.2026, Einlagerung ungeprüft. Am 22.04.2026 stellte ein Techniker fest, dass 11 Geräte Firmware-Fehler zeigen und bei Netzschnittung ausfallen. Rüge an Soltronic per E-Mail am 28.04.2026.

Soltronic: Rüge verspätet, § 377 HGB.

Elbwerft: Fehler erst bei Integration in Batteriesystem erkennbar, außerdem seien wir doch „nur eGbR“.

Statuswechsel-Prüfmatrix

Frage	Befund	Risiko
Handelsgewerbe nach Art/Umfang?	Umsatz, Warenlager, ERP, Personal sprechen dafür	Hoch
Auftreten als OHG?	Angebote und Signaturen verwenden „OHG“	Rechtsschein
eGbR im Gesellschaftsregister?	ja	Statuswechsel formal nötig
KG geplant?	Bank/Investor verlangen Haftsumme	Register- und Haftungsrisiko
Prokura wirksam?	Erteilung möglich, Eintragung deklaratorisch	Außenmacht wahrscheinlich
§ 377 HGB anwendbar?	Wenn Handelsgeschäft beiderseits	Rügeproblem hoch

Kommanditistenhaftung — Notiz

Möller Speicherholding GmbH will bereits vor Registereintragung eine „Beitrittserklärung als Kommanditist“ unterschreiben, aber keine persönliche Haftung vor Eintragung riskieren. Die Bank möchte sofortige wirtschaftliche Bindung.

Zu prüfen:

- Beginn der KG im Innenverhältnis.
- Außenhaftung vor Eintragung.
- Haftsumme vs. Pflichteinlage.
- Registerpublizität.
- Auftreten in E-Mail-Signatur und Angeboten.

Firmenrecht — IHK-Beanstandung

Die IHK Hamburg weist informell darauf hin, dass „Elbwerft Solar OHG“ nicht benutzt werden sollte, solange keine OHG eingetragen ist. Außerdem sei „Solarbank Hamburg“ als Produktname irreführend, weil keine Banklizenz besteht.

Mandantin möchte außen unbedingt größer wirken. Vorschlag prüfen: „Elbwerft Solarplanung eGbR“ bis Statuswechsel, danach „Elbwerft Solar KG“ oder „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG“.

Entwurf Registeranmeldung — Statuswechsel

Gegenstand

Anmeldung des Statuswechsels der Elbwerft Solarplanung eGbR in eine OHG und anschließende Vorbereitung einer KG-Struktur.

Angaben

- Firma: Elbwerft Solar OHG (vorläufig zu prüfen)
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeweils einzelvertretungsberechtigt, Beschränkungen intern
- Geschäftszweig: Planung, Handel und Vertrieb von Photovoltaik- und Speichertechnik

Registerrisiko

Die Gesellschaft hat die OHG-Firma bereits verwendet. Das kann Rechtsschein- und Firmenfragen auslösen, ersetzt aber nicht die Anmeldung.

Gesellschafterbeschluss Statuswechsel

Die Gesellschafter beschließen einstimmig:

1. Der Geschäftsbetrieb erfordert nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.
2. Die Gesellschaft soll als offene Handelsgesellschaft zum Handelsregister angemeldet werden.
3. Der Gesellschaftsvertrag wird an HGB-Strukturen angepasst.
4. Die Geschäftsführung wird beauftragt, eine KG-Umwandlung mit Investor Möller Speicherholding GmbH vorzubereiten.
5. Bis zur Eintragung wird im Außenauftritt ausschließlich die aktuell registerfähige Bezeichnung verwendet.

KG-Vertrag — Auszug

§ 3 Gesellschafter und Einlagen

Komplementäre: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch.

Kommanditistin: Möller Speicherholding GmbH.

Die Kommanditistin leistet eine Pflichteinlage von 250.000 EUR. Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme beträgt 250.000 EUR.

§ 7 Geschäftsführung

Die Komplementäre führen die Geschäfte. Geschäfte über 150.000 EUR bedürfen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Kommanditistin erhält Informations- und Zustimmungsvorbehalte, ohne zur Geschäftsführung berufen zu sein.

Prokura — Widerruf und Neuerteilung

Die Bank verlangt Gesamtprokura. Lutz Meinhard hatte bisher eine schriftliche Einzelprokura, nicht eingetragen. Zu prüfen:

- War die Prokura trotz fehlender Eintragung wirksam?
- Kann eine interne Beschränkung dem Lieferanten entgegengehalten werden?
- Wie wird Prokura widerrufen?
- Soll künftig Gesamtprokura mit einem Gesellschafter eingeführt werden?
- Welche Registeranmeldung ist nötig?

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Langgutachten bündelt den Vorgang Elbwerft Solarplanung eGbR, Hamburg-Altona, zu einer entscheidungsfähigen Prüfungsfassung. Gegenstand sind der Statuswechsel der eGbR zur OHG und die anschließende KG-Struktur mit der Möller Speicherholding GmbH, der von Lutz Meinhard am 28.02.2026 unterzeichnete Soltronic-Rahmenvertrag über 160 Wechselrichter mit einem Volumen von 1,28 Mio. EUR sowie die von Soltronic am 29.04.2026 als verspätet zurückgewiesene Mängelrüge vom 28.04.2026. Der Partnervermerk vom 20.05.2026, der Arbeitsauszug des Gesellschaftsregisters vom 03.02.2026 und die E-Mails von Bank, Notarin und Soltronic liefern die Tatsachengrundlage; dieses Gutachten führt sie zusammen und schließt die verbleibenden Lücken.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Handelsgewerbe nach § 1 Abs. 2 HGB und OHG-Werdung kraft Gesetzes nach § 105 Abs. 1 HGB, Statuswechsel aus dem Gesellschaftsregister nach § 707c BGB mit Anmeldung nach § 106 HGB, KG-Beitritt der Möller Speicherholding GmbH mit Haftsumme 250.000 EUR nach §§ 161 ff., 171, 176 HGB, Wirksamkeit und Reichweite der nicht eingetragenen Prokura von Lutz Meinhard nach §§ 48 ff. HGB, Rügeobliegenheit beim Wechselrichterkauf nach § 377 HGB sowie Firmenrecht nach §§ 17 ff., 37 HGB im Anschluss an die IHK-Bearbeitung. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es nach Aktenlage bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die Akte enthält belastbare Originalunterlagen: den eGbR-Gesellschaftsvertrag mit der internen Zustimmungsgrenze von 75.000 EUR in § 6, den Arbeitsauszug des Gesellschaftsregisters Hamburg vom 03.02.2026, das Term Sheet des Bankhauses Altonaer Kai eG mit der Frist 31.08.2026, die schriftliche Prokuraerteilung an Lutz Meinhard vom 10.01.2026, den Soltronic-Rahmenvertrag vom 28.02.2026, Lieferschein und ERP-Lagerbuch zur Lieferung von 40 Wechselrichtern am 04.04.2026 sowie die Rüge-E-Mail vom 28.04.2026 nebst Zurückweisung Soltronic vom 29.04.2026. Nur eingeschränkt verwertbar sind der Technikerchat vom 22.04.2026 und die widersprüchlichen Außenauftritte vom OHG-Angebot bis zum KG-Impressum. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit dem jeweiligen Beleg verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Statuswechsel schon deshalb als vollzogen anzusehen, weil die Gesellschaft im Angebot an die Stadtwerke Wedel als „Elbwerft Solar OHG“ auftritt. Das Handelsregister enthält keinen Treffer für diese Firma; eingetragen ist allein die Elbwerft Solarplanung eGbR. Ebenso wenig ersetzt der Gesellschafterbeschluss zum Statuswechsel die Eintragung, und das Website-Impressum „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG i.G.“ gibt eine Struktur wieder, die es noch gar nicht gibt. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt, die Registerlage, Beschlusslage und Außenauftritt strikt trennt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob die KG-Struktur wirtschaftlich sinnvoll wäre; sie wird von Bank und Warenkreditversicherer ohnehin verlangt. Die Hauptfrage lautet, ob die Elbwerft Solarplanung nach Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebs — Umsatz von 3,8 Mio. EUR im Jahr 2025, 18 Mitarbeiter, Warenlager in Billbrook, ERP-System, Kreditlinie von 900.000 EUR — bereits ein Handelsgewerbe

im Sinne des § 1 Abs. 2 HGB betreibt und damit kraft Gesetzes OHG ist (§ 105 Abs. 1 HGB), obwohl sie im Gesellschaftsregister als eGbR steht. Davon hängen die Registeranmeldung nach § 707c BGB und § 106 HGB, die Prokurafähigkeit, die Anwendbarkeit des § 377 HGB im Soltronic-Streit und die Haftungslage der künftigen Kommanditistin ab.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen, weil die Teilfragen ineinandergreifen. Bejaht man das Handelsgewerbe, ist die Einlassung gegenüber Soltronic, man sei „nur eGbR“, kaum haltbar — zumal die Gesellschaft selbst als OHG auftritt. Verneint man es, fehlt die Grundlage für die Prokura des Lutz Meinhard nach § 48 HGB, und der Rahmenvertrag über 1,28 Mio. EUR steht auf einer anderen Vertretungsgrundlage. Der von der Bank gewünschte sofortige Beitritt der Möller Speicherholding GmbH wiederum löst vor der Eintragung die Haftungsfrage des § 176 HGB aus, die die Investorin gerade vermeiden will.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach Aktenstand spricht das meiste für ein Handelsgewerbe: Umsatz, Warenlager, Personalstärke und ERP-System ergeben nach der Prüfmatrix ein hohes Risiko, dass die Gesellschaft bereits OHG ist. Im Soltronic-Streit ist die Verteidigungslinie dagegen noch nicht fertig. Stark ist der Einwand des verdeckten Mangels, weil die Firmwarefehler der 11 Geräte erst bei Netzumschaltung im Batteriesystem auftraten; schwach ist, dass das ERP-Lagerbuch 17 Tage ohne Prüfung ausweist und die Wareneingangskontrolle vom 05.04.2026 nur oberflächlich dokumentiert ist.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- sichere Tatsachen: Lieferung am 04.04.2026, Wareneingang am 05.04.2026, Entdeckung der Firmwarefehler am 22.04.2026, Rüge per E-Mail am 28.04.2026, Registerstand vom 03.02.2026, schriftliche Prokuraerteilung vom 10.01.2026;
- plausible, aber offene Tatsachen: ob die äußere Untersuchung bei Wareneingang ordnungsgemäß war, ob Soltronic den Einsatzzweck im Batteriesystem kannte, ob die Gesellschafter den Rahmenvertrag trotz der internen 75.000-EUR-Grenze gebilligt haben;
- bloße Bewertungen: „wir sind doch nur eGbR“, „die Prokura galt ohnehin nur für gewöhnliche Geschäfte“, „die OHG-Firma war nur Marketing“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Schreiben an Soltronic oder das Registergericht. Die zweite Ebene kann als offener Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die Klageerwiderung.

4. Gegenposition

Soltronic wird voraussichtlich nicht nur die verspätete Rüge einwenden, sondern ein Organisationsdefizit behaupten: Ein Betrieb mit ERP-System, Lagerbuch und 18 Mitarbeitern hätte die 40 Wechselrichter beim Wareneingang am 05.04.2026 prüfen können und nicht 17 Tage ungeprüft einlagern dürfen. Zusätzlich wird Soltronic den eigenen OHG-Auftritt der Mandantin gegen sie kehren: Wer als „Elbwerft Solar OHG“ anbietet, kann sich gegen § 377 HGB nicht auf den eGbR-Status berufen. Das Registergericht kann nach dem vorbereiteten Entwurf der Zwischenverfügung beanstanden, dass Firma, Unternehmensgegenstand und Vertretungsregelung nicht zur Anmeldung passen und dass Statuswechsel und KG-Schritt vermischt werden.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Belegt sind Lieferdatum, Entdeckungszeitpunkt und Rügezugang. Geprüft wird, ob der Firmwarefehler bei ordnungsgemäßer äußerer Untersuchung erkennbar war. Korrigiert wird der Außenauftritt durch eine einheitliche Signatur bis zur Eintragung. Bestritten wird die Erkennbarkeit des Mangels bei

Wareneingang. Vorbehalten bleibt die rechtliche Wertung zur Kaufmannseigenschaft und zur Anwendbarkeit des § 377 HGB.

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Registeranmeldung des Statuswechsels zur OHG nach § 707c BGB und § 106 HGB durch alle drei Gesellschafter Janna Fährmann, Oke Lübbert und Theda Kirsch vorbereiten; die von Notarin Dr. Knoop am 22.05.2026 angeforderten Unterlagen (Gesellschaftsvertrag, Beschluss, Firma, Vertretungsregelung, Investordaten) zusammenstellen.
2. Fristenkalender mit Verantwortlichkeit führen: 03.06.2026 als gesetzte Frist an Soltronic für Ersatzlieferung oder Firmware-Update, 31.08.2026 als Bankfrist für den Nachweis der KG- oder GmbH-&-Co.-KG-Struktur.
3. Außenauftritt sofort vereinheitlichen: Bis zur Eintragung wird ausschließlich „Elbwerft Solarplanung eGbR“ verwendet — kein OHG-Angebot, kein Impressum „GmbH & Co. KG i.G.“ und kein Produktname „Solarbank Hamburg“.
4. Prokura neu ordnen: Einzelprokura des Lutz Meinhard widerrufen, Gesamtprokura gemeinsam mit einem Gesellschafter erteilen und nach § 53 HGB zur Eintragung anmelden, wie es das Term Sheet der Bank verlangt.
5. KG-Beitritt der Möller Speicherholding GmbH als gesonderte zweite Stufe dokumentieren; die Kommanditistin darf vor der Eintragung nicht im Außenauftritt erscheinen, um die unbeschränkte Haftung nach § 176 HGB zu vermeiden.
6. Im Soltronic-Streit nur freigegebene Tatsachen verwenden: Lieferkette, Entdeckung am 22.04.2026, Rüge am 28.04.2026; keine Angaben zur internen 75.000-EUR-Grenze oder zur Freigabehistorie ohne anwaltliche Abstimmung.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Die Mängelrüge wird nur knapp aufrechterhalten und der Statuswechsel ohne weitere Erläuterung angemeldet. Vorteil: schnelle Wahrung der Fristen gegenüber Bank und Soltronic, geringe Selbstbelastung. Nachteil: Das Registergericht dürfte mit einer Zwischenverfügung nachfragen, und Soltronic wertet eine substanzlose Antwort als Bestätigung der Verspätungsthese.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Gegenüber Soltronic wird der verdeckte Firmwarefehler mit dem Befund vom 22.04.2026 dargelegt und Ersatzlieferung oder Update bis 03.06.2026 verlangt; gegenüber Registergericht und Notarin werden Statuswechsel zur OHG und KG-Beitritt sauber getrennt. Vorteil: glaubwürdig gegenüber Bank, Gericht und Lieferant, ohne die Rechtsposition zu § 377 HGB aufzugeben. Nachteil: erfordert abgestimmte Kommunikation aller drei Gesellschafter und eine konsequent einheitliche Signatur.

Option C: umfassende Stellungnahme einschließlich Offenlegung der internen Abläufe, also der 75.000-EUR-Grenze und der ungeprüften Einlagerung. Vorteil: könnte den skizzierten Vergleich — Austausch der 11 fehlerhaften Geräte binnen 14 Tagen, Zahlung der unstreitigen Rechnungen, beidseitiger Verzicht auf ein Präjudiz zu § 377 HGB — beschleunigen. Nachteil: hohes Risiko, weil das Lagerbuch die 17 ungeprüften Tage dokumentiert und die Offenlegung die Rügeverteidigung schwächen kann.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie hält die Bankfrist zum 31.08.2026 und die Soltronic-Frist zum 03.06.2026 ein, trennt die Registerschritte so, wie es die Notarin verlangt, und vermeidet Anerkenntnisse in der Rügefrage.

Offene Nachforderungen

- unterzeichnete und datierte Fassung des Gesellschafterbeschlusses zum Statuswechsel;
- Zugangsnachweis der Rüge-E-Mail vom 28.04.2026 bei Soltronic;
- Prokuraurkunde vom 10.01.2026 im Original samt interner Freigabehistorie zum Rahmenvertrag vom 28.02.2026;
- vollständiges ERP-Lagerbuch für den Zeitraum 05.04. bis 22.04.2026 mit den Seriennummern der 11 fehlerhaften Wechselrichter;
- endgültiges Term Sheet des Bankhauses Altonaer Kai eG und Beitrittsentwurf der Möller Speicherholding GmbH mit Haftsumme und Pflichteinlage von je 250.000 EUR;
- dokumentierter Technikerbefund vom 22.04.2026 zum Ausfall bei Netzschnittung;
- Nachweis, ob das Angebot an die Stadtwerke Wedel unter der Firma „Elbwerft Solar OHG“ zu einem Vertragsschluss geführt hat.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Vorrang haben die getrennte Registeranmeldung des Statuswechsels zur OHG, die sofortige Vereinheitlichung des Außenauftritts auf „Elbwerft Solarplanung eGmbH“ und die fristgerechte, kontrollierte Antwort an Soltronic bis zum 03.06.2026. Erst nach Vervollständigung von Lagerbuch, Zugangsnachweis und Beschlussfassung sollte die endgültige Bewertung zu § 377 HGB und zur Bindung an den Rahmenvertrag über 1,28 Mio. EUR ausgegeben werden.

Entwurf Zwischenverfügung Registergericht

Das Registergericht könnte beanstanden:

1. Firma „Elbwerft Solar OHG“ wurde bereits vor Eintragung verwendet.
2. Unternehmensgegenstand unklar zwischen Planung und Warenhandel.
3. Vertretungsregelung im Gesellschaftsvertrag widerspricht Anmeldung.
4. Statuswechsel von eGmbH zu OHG und KG-Schritt werden vermischt.
5. Kommanditistin darf vor KG-Eintragung nicht irreführend im Außenauftritt erscheinen.

Antwort: getrennte Anmeldung OHG jetzt; KG-Beitritt nach gesondertem Beschluss und Vertrag.

Vollgutachten: HGB-Statuswechsel Altona

Auftrag und Aktenlage

Dieses Gutachten ordnet die Unterlagen der Elbwerft Solarplanung eGbR aus Hamburg-Altona und formuliert die rechtliche Prüfung so weit aus, dass Registeranmeldung, Antwort an die Soltronic AG und Verhandlung mit dem Bankhaus Altonaer Kai eG unmittelbar daraus entwickelt werden können. Der Kern liegt bei der Frage, ob das Planungsbüro durch den Einkauf und Weiterverkauf von Wechselrichtern und Batteriespeichern, einen Umsatz von 3,8 Mio. EUR im Jahr 2025, 18 Mitarbeiter und ein Warenlager in Billbrook zum Handelsgewerbe geworden und damit kraft Gesetzes OHG ist, wie der Statuswechsel aus dem Gesellschaftsregister nach § 707c BGB vollzogen wird und wie der KG-Beitritt der Möller Speicherholding GmbH mit einer Haftsumme von 250.000 EUR haftungssicher gestaltet wird. Einschlägig sind §§ 1, 105 ff., 161 ff., 171, 176 HGB, §§ 48 ff. HGB zur Prokura, § 377 HGB zum Handelskauf sowie die Registerpublizität des § 15 HGB.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere Brüche. Der Arbeitsauszug des Gesellschaftsregisters vom 03.02.2026 weist die Gesellschaft als eGbR mit Einzelvertretung aller drei Gesellschafter aus, während das Angebot an die Stadtwerke Wedel „Elbwerft Solar OHG“ und das Website-Impressum sogar „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG i.G.“ nennt. Die Prokuraerteilung an Lutz Meinhard vom 10.01.2026 ist schriftlich, aber nicht eingetragen und spricht nur von „allen gewöhnlichen Geschäften“. Die E-Mail der Bank vom 19.05.2026 setzt die Frist 31.08.2026, lässt aber offen, ob eine KG oder eine GmbH & Co. KG verlangt wird. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung — etwa der Verspätungseinwand Soltronics vom 29.04.2026 — ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Rechtsnatur der Gesellschaft: Betreibt die Elbwerft Solarplanung ein Handelsgewerbe nach § 1 Abs. 2 HGB, ist sie unabhängig von der Registerlage bereits OHG (§ 105 Abs. 1 HGB); die Eintragung im Gesellschaftsregister ändert daran nichts, erzwingt aber den Statuswechsel nach § 707c BGB und die Anmeldung nach § 106 HGB. Daran schließen sich an: Vertretungsmacht beim Soltronic-Rahmenvertrag (§§ 48, 49, 50 HGB — die interne 75.000-EUR-Grenze aus § 6 des Gesellschaftsvertrags ist Dritten gegenüber unwirksam), Rügeobliegenheit nach § 377 HGB, Kommanditistenhaftung vor Eintragung nach § 176 HGB, Haftsumme und Pflichteinlage nach §§ 171, 172 HGB sowie Firmenrecht nach §§ 17, 18, 37 HGB im Anschluss an die IHK-Beanstandung. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantin anmelden, abwehren, nachfordern oder den Vergleich mit Soltronic, Bank und Investorin vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantin hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Für den Statuswechsel sprechen der einstimmige Gesellschafterbeschluss, die klare Registerlage und die Unterlagenliste der Notarin Dr. Knoop vom 22.05.2026. Im Soltronic-Streit stützt sie sich darauf, dass die Firmwarefehler von 11 der am 04.04.2026 gelieferten 40 Wechselrichter erst am 22.04.2026 bei der Netzschnittung im Batteriesystem zutage traten. Schwach ist bisher, dass die Wareneingangskontrolle vom 05.04.2026 nur oberflächlich dokumentiert ist, das ERP-Lagerbuch 17 Tage ohne Prüfung ausweist und der Fehlerbefund lediglich als Technikerchat vorliegt; diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Soltronic bestreitet nicht die Lieferung, sondern setzt am Scharnier des § 377 HGB an: beiderseitiges Handelsgeschäft, Untersuchungsobliegenheit bei Wareneingang, Rüge vom 28.04.2026 verspätet. Die Antwort muss deshalb nicht laut, sondern präzise sein und belegen, dass der Firmwarefehler bei ordnungsgemäßer äußerer Untersuchung nicht erkennbar war und die Rüge unverzüglich nach der Entdeckung am 22.04.2026 erfolgte. Das Registergericht wird nach dem vorbereiteten Entwurf der Zwischenverfügung an anderen Scharnieren ansetzen: vorzeitige Verwendung der OHG-Firma, unklarer Unternehmensgegenstand zwischen Planung und Warenhandel, Widerspruch zwischen Gesellschaftsvertrag und Anmeldung sowie Vermischung von Statuswechsel und KG-Beitritt.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg: Lieferschein vom 04.04.2026 und ERP-Lagerbuch für die Lieferkette, dokumentierter Technikerbefund für den verdeckten Mangel, E-Mail vom 28.04.2026 samt Zugangsnachweis für die Rüge, Prokuraurkunde vom 10.01.2026 und Rahmenvertrag vom 28.02.2026 für die Vertretungsfrage, Gesellschafterbeschluss und Registerauszug für den Statuswechsel. Fehlt ein Dokument — etwa die interne Freigabehistorie zum Rahmenvertrag über 1,28 Mio. EUR —, wird es nachgefordert statt improvisiert. Der Widerspruch zwischen eGdR-Rechnung, OHG-Angebot und KG-Impressum wird in einem Vermerk erklärt und durch die einheitliche Signatur bis zur Eintragung beendet.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Lagerbuch, Zugangsnachweis, unterzeichnete Beschlussfassung und Prokuraurkunde im Original. Zweitens geht das nachfassende Schreiben an Soltronic mit Frist bis zum 03.06.2026 für Ersatzgeräte oder ein Firmware-Update, ohne Präjudiz zur Kaufmannseigenschaft. Drittens wird der Statuswechsel zur OHG angemeldet und der KG-Beitritt der Möller Speicherholding GmbH als gesonderte zweite Stufe vorbereitet, damit die Bankfrist zum 31.08.2026 gehalten und die unbeschränkte Haftung der Kommanditistin nach § 176 HGB vermieden wird. Viertens wird die Klageerwiderung gegen Soltronic als Arbeitsstand fortgeschrieben, der Vergleichsplan — Austausch der 11 fehlerhaften Geräte binnen 14 Tagen, Zahlung der unstreitigen Rechnungen, beidseitiger Präjudizverzicht — aber parallel verfolgt, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Nach Art und Umfang des Geschäftsbetriebs ist die Elbwerft Solarplanung mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits Handelsgewerbe und damit OHG; der Statuswechsel ist registerlich sauber nachzuholen und strikt vom KG-Beitritt zu trennen. Die Prokura des Lutz Meinhard wirkt im Außenverhältnis trotz fehlender Eintragung, sodass der Rahmenvertrag über 1,28 Mio. EUR die Gesellschaft voraussichtlich bindet; die interne 75.000-EUR-Grenze hilft nur im Innenverhältnis. Im Rügestreit trägt allein die Linie des verdeckten Mangels mit unverzüglicher Rüge ab Entdeckung. Der vorzeitige OHG-Auftritt ist das gefährlichste Formproblem der Akte, weil er zugleich Firmenrecht, Registerverfahren und die eigene Argumentation gegen § 377 HGB belastet; deshalb haben einheitliche Signatur, getrennte Registerschritte und fristgerechte Antworten an Bank und Soltronic Vorrang.

Nachfassende Mängelrüge an Soltronic

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir halten an der Mängelrüge fest. Die Firmwarefehler waren bei Wareneingang trotz ordnungsgemäßer äußerer Untersuchung nicht erkennbar. Sie zeigten sich erst bei Integration in ein Batteriesystem mit Netzumschaltung. Bitte teilen Sie bis 03.06.2026 mit, ob Sie Ersatzgeräte liefern oder ein Firmware-Update bereitstellen.

Ohne Präjudiz zur Frage der Kaufmannseigenschaft und zur Anwendbarkeit von § 377 HGB.

Klageerwiderung Soltronic — Arbeitsstand

Verteidigungslinien Elbwerft

1. Fehler war verdeckt und bei ordnungsgemäßer Wareneingangskontrolle nicht erkennbar.
2. Rüge erfolgte unverzüglich nach Entdeckung.
3. Soltronic kannte den Einsatzzweck und musste kompatible Firmware liefern.
4. Selbst bei HGB-Anwendbarkeit bleibt Nachlieferung geschuldet, wenn Arglist oder Garantiefragen auftauchen.

Schwächen

- Wareneingangskontrolle war nur oberflächlich dokumentiert.
- Elbwerft tritt nach außen selbst als OHG auf.
- ERP-Lagerbuch zeigt 17 Tage ohne Prüfung.

Handelsbriefe und Signaturen

Beispiele aus der Akte:

- Angebot an Stadtwerke Wedel: „Elbwerft Solar OHG“
- E-Mail-Signatur: „Prokurist Lutz Meinhard“
- Rechnung: „Elbwerft Solarplanung eGbR“
- Website-Impressum: „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG i.G.“

Das Nebeneinander kann Firmenirreführung, Rechtsschein und Bank-/Registerprobleme auslösen.
Sofortmaßnahme: einheitliche Signatur bis zur Eintragung.

Lager und Buchführung

Die Gesellschaft führt ein ERP-System mit Lagerbuch, Seriennummern und Wareneingangstatus. Nicht alle Wareneingänge werden am selben Tag technisch geprüft.

Prüfpunkt HGB:

- Buchführungspflicht als Indiz für kaufmännischen Geschäftsbetrieb.
- Handelsbücher als Beweisquelle.
- Dokumentation der Untersuchungsbliegenheit bei Handelskauf.
- Pflicht zur Aufbewahrung abgesandter Handelsbriefe.

Vergleichsplan Soltronic / Bank / Investor

Soltronic

- Austausch der 11 fehlerhaften Geräte oder Firmware-Update binnen 14 Tagen.
- Elbwerft zahlt unstreitige Rechnungen.
- Beide Seiten verzichten auf Präjudiz zu § 377 HGB.

Bank

- Statuswechsel OHG sofort anmelden.
- KG-Beitritt als zweite Stufe mit Investor dokumentieren.
- Prokura künftig nur Gesamtprokura.

Investor

- Beitritt erst nach Registerklarheit.
- Haftsumme und Pflichteinlage identisch.
- Außenauftritt vor Eintragung kontrollieren.